令和８年３月２５日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官

※【】内に記載した用語は略称として使用する。

令和６年（ワ）第２５４５号　損害賠償請求事件

口頭弁論終結日　令和７年１２月１０日

判　　決

[redacted]

原　　告　　越　川　雅　史

同訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

[redacted]

被　　告　　松　井　　努【被告松井】

[redacted]

被　　告　　竹　内　清　梅【被告竹内】

[redacted]

被　　告　　松　永　鉄　兵【被告松永】

[redacted]

被　　告　　錦　織　美佐子【被告錦織】

[redacted]

被　　告　　青　山　博　一【被告青山】

上記４名訴訟代理人弁護士　　宮　本　勇　人

川　名　秀　太

[redacted]

被　　告　　荒　木　詩　郎【被告荒木】

同訴訟代理人弁護士　　髙　池　勝　彦

同訴訟復代理人弁護士　　尾　崎　幸　廣

[redacted]

被　　告　　塚　越　崇　徳【被告塚越】

同訴訟代理人弁護士　　森　田　雅　也

同訴訟復代理人弁護士　　三　本　　章

主　　文

1　被告松井は、原告に対し、２２万円及びこれに対する令和５年２月１０日から支払済みまで年３％の割合による金員を支払え。

2　原告のその余の請求をいずれも棄却する。

3　訴訟費用は、原告に生じた費用の５０分の１と被告松井に生じた費用の５０分の１は被告松井の負担とし、その余は原告の負担とする。

4　この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。

事　実　及　び　理　由

第１　請求

1　被告松井、被告竹内、被告荒木、被告松永、被告錦織及び被告青山は、原告に対し、連帯して、３３０万円及びこれに対する令和４年２月１１日から支払済みまで年３％の割合による金員を支払え。

2　被告松井及び被告竹内は、原告に対し、連帯して、１６５万円及びこれに対する令和３年１２月１４日から支払済みまで年３％の割合による金員を支払え。

3　被告松井は、原告に対し、３３０万円及びこれに対する令和５年２月１０日から支払済みまで年３％の割合による金員を支払え。

4　被告塚越は、原告に対し、５５万円及びこれに対する令和４年６月２９日から支払済みまで年３％の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要

1　本件は、原告が、後記２⑵ないし⑸の被告らの行為によって名誉権、名誉感情及びプライバシー権を侵害されたと主張して、民法７０９条及び７１９条１項に基づき、請求記載の金員の支払を求める事案である（附帯請求の起算日は不法行為日、利率は民法所定、法的性質は遅延損害金である。）。

2　前提事実（当事者間に争いがない事実又は後掲証拠若しくは弁論の全趣旨に

より容易に認められる事実）

(1)　当事者

ア　原告は、平成２３年４月から市川市議会議員を務めている者である。原告は無所属である。

イ　被告松井は、平成１１年５月から令和５年５月まで市川市議会議員を務めていた者であり、被告竹内は、平成１１年４月から市川市議会議員を務めている者であり、被告荒木は、平成１５年５月から令和５年５月まで市川市議会議員を務めていた者であり、被告松永は、平成１５年４月から市川市議会議員を務めている者であり、被告錦織（通称は石原みさ子）は、平成１９年４月から市川市議会議員を務めている者であり、被告青山は、平成２３年４月から市川市議会議員を務めている者であり、被告塚越は、平成３１年４月から市川市議会議員を務めている者である。

被告松井、被告竹内、被告荒木、被告松永、被告錦織及び被告青山【被告松井ら】は、令和３年及び令和４年当時、主に自由民主党籍を有する議員が所属する会派である緑風会第一又は第二に所属しており、被告松井は緑風会第二の代表を、被告竹内は緑風会第一の代表をそれぞれ務めていた。

被告塚越は、令和４年当時、市川市を良くする会に所属していた（甲１３）。

(2)　被告松井らの行為

ア　被告松井ら及び緑風会第一に所属していた市川市議会議員の鈴木雅斗【被告松井ら他１名】は、令和３年１１月５日、市川市議会議長に対し、次の㋐の記載がある「事実確認についての申入書」【本件申入書】を、次の㋑の添付文書とともに提出した【本件申入書提出行為】（甲１）。

㋐　本件申入書の記載内容

「過日、多くの市川市議会議員に、越川雅史市川市議会議員の実兄の

手紙のコピーが送付されてきました。議長におかれましては、手紙の内容について、越川雅史市川市議会議員に対して事実確認をして頂き、ご回答くださいますようお願い致します。」「この申入書は、各派代表者に配布して頂き、１１月９日の各派代表者会議にて、報告して頂きますようお願い致します。」

㋑　添付文書

①　作成日付を「令和３年１０月末日」、宛名を「市川市議会議長」、表題を「生活保護費　不正受給の件」、作成者を「市川市民」とする、次の記載がある文書【本件投書】

「これは、越川雅史市川市議会議員の実兄からの手紙のコピーです」「公職につく市会議員が家族ぐるみで不正受給とは論外である」「国民、市民の血税を搾取するとは議員の資格はない」「議会として真相を究明して、市民に報告する必要があると思います」

②　作成日付を「平成２８年１１月１０日」、宛名を「市川市議会鈴木マサ議員」、作成者を「原告の実兄」とする、次の記載がある手紙【本件手紙】のコピー

「私は以前から交友のある市議さんに相談しました。」

「[redacted]」「[redacted]」

「私は」「生活保護です」

「弟は市議で企業もしており所得も十分あるはずですが、私が中古のＰＣを欲しいと連絡しても返信がありません」「私はおろか両親にまで金銭的援助をしておりません」「弟には家族を大切にして欲しいと思います」

イ　被告松井ら他１名は、令和３年１１月１７日、市川市議会議長から、本件申入書について原告から本件申入書の質問事項が不明瞭との回答があっ

た旨の報告を受けたため、市川市議会議長に対し、次の点を原告に質問する旨を記載した「越川雅史議員への生活保護に関する質問状」【本件質問状】を提出した【本件質問状提出行為】（甲２）。

① 原告の実兄は市川市から生活保護を受給しているか又は受給していたか

② 原告は原告の実兄に対し親族の扶養義務をどの程度負担しているか

ウ 被告松井は、令和３年１２月２日及び同月８日に開催された市川市議会１２月定例会における代表質問の中で、次のとおり発言した【本件代表質問における発言】（甲３、５）。

① 令和３年１２月２日の発言【令和３年１２月２日発言】

「市議会議員の親兄弟が生活保護を受給している場合があるとしますね。しかし、その場合には、少なくとも御承知のように我々市会議員は市税から約１０００万円という大変高額な報酬を得ています。なおかつ、ほかに収入がある方につきましてはもっと高収入があるはずでございます。そういう方の親族がもし生活保護を受給しているということになったとするならば、私はやはり職業倫理あるいは道義的に考えて、かなりの支援をするか、あるいは御自分で面倒を見るかというふうに考えるわけでございますが、市当局の御見解をお伺いいたします。」

「ここに１つ資料がございます。私は、以前から交流のある市議さんに相談しました。[redacted]私は何々のために生活保護です。弟は市議で企業もしており所得も十分あるはずですというような文面が届き、しかも、それにいろんなこともございました。それで、我が会派は７名で議長宛てに、この市議会議員の名前の書いてある事実について、事実確認についての申入書をさせていただきました。しかし、１１月１７日の議長からのお話では、何を聞こうとしているのか質問の事項が不明瞭であるから答え

られないという回答がございました。そこで、我が会派はまた７名で、具体的にあなたの親族は市川市から生活保護を受給しているか、もしくはしていたことがあるか伺います。また、受給しているとするならば、親族の扶養義務をどの程度負担していますかという質問をさせていただきました。しかしながら、その答えはないままで今日に至っております。」「これは、もし、事実関係について問うたわけですから、イエスかノーか答えればいいわけであって、それが不正受給かどうかについては私たちには分かりません。しかし、このようなことが問題提起された以上、我々市議会議員としては、やはり公的な立場にあり、いろいろな意味で市民の範を示すような立場でございますから、きちんと考えなければならないと思います。」

「市会議員でその親族が生活保護を受けているということがもし事実であるならば、これは許されないと思います」

「少なくともいろいろな資料を散見しますと、約２０年にわたりこの方は生活保護を受給していると。しかも、その市会議員は、もう１０年以上市会議員になってから時間がたつと。そうなりますと、全く自分が市会議員になった後も、延々とこの補助を受けるというのは、全て一番高いのは医療費ですよ。年配者の中には本当に病院にもかかられない方がいっぱいいます。また、若い方におきましても保険に入れない方は医療も受けられないんです。そういう方に一人でも増やして、困っている方を助けるのが我々の仕事でしょう。そう考えますと、この問題は今日で終わるかどうか分かりませんけれども、やはり私たち市川市議会は襟を正して、できれば名前は言いません。であれば、自分で善処して是正するなり、補助するなり、生活保護の申請を取り下げるなりしていただいてやっていただくのが私は筋ではないかということでこの問題を取り上げました。」

② 令和３年１２月８日【令和３年１２月８日発言】

「名前はっきり言いますよ。越川議員のお兄さんが生活保護を受けていると。ついては、これはおかしいんじゃないかという投書があったことが発端です。」

「１７日の日に議長のほうから越川議員に聞いたところ、申入れの内容が不明瞭で何言っているか分からないから答えられないという返事を議長からいただきましたので、私どもの会派７名は１１月１７日に、それじゃ、具体的に、越川議員のお兄さんは生活保護をもらっていますかということを聞きました。なおかつ、もらっているとするならば扶養の義務があるわけですから、越川議員はどのような扶養義務を負担しているんですかというものを出しているわけです」

「私は一番最初の質問のところで名前を出してもいいと思っていたぐらいです。」

エ 被告松井ら他１名は、令和４年２月、次の記載がある「市川市議会１２月定例会報告緑風会だより号外」【本件緑風会だより】（甲９の１）を発行し、同月１０日から同月１１日までの間に市川市民に合計約１０万部配布した【本件緑風会だより配布行為】（甲９の２）。

報告「市議会議員の親族生活保護受給の調査に関する決議」を提出

１０月、市民から真相究明を求める投書が、市議会議員へ届きました。緑風会は令和３年１１月５日、議長に対し「事実確認の申入書」を提出しましたが、当事者である越川雅史議員より「申入書の質問事項が不明瞭」との回答が議長にありました。よって、再度議長に対し、具体的な質問内容を記載した「越川雅史議員への生活保護に関する質問状」を提出しましたが、回答が得られなかったため、決議を提出しました。採決の結果、賛成少数により否決されました。

(3) 被告松井及び被告竹内の行為

被告松井及び被告竹内は、令和３年１２月１４日、市川市議会会議規則１４条１項の規定により、次の記載がある議案書【本件議案書】を提出した（発議第３９号）【本件議案提出行為】（甲８）。

市議会議員の親族の生活保護受給の調査に関する決議

ア　調査事項

本議会は、地方自治法１００条の規定により、次の事項について調査するものとする。

①　市議会議員の親族の生活保護受給に関する事項

②　市議会議員の親族が生活保護を受給している場合の扶養義務の履行状況に関する事項

イ　特別委員会の設置

本調査は、地方自治法１０９条４項及び委員会条例６条の規定により、委員１５人からなる「市議会議員の親族の生活保護受給の調査に関する調査特別委員会」を設置して、これに付託するものとする。

ウ　調査権限

本議会は、アに掲げる事項の調査を行うため、地方自治法１００条１項（及び同法９８条１項）の権限を上記特別委員会に委任する。

エ　調査期限

上記特別委員会は、アに掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。

オ　調査経費

本調査に関する経費は、１００万円以内とする。

カ　理由

去る令和３年１０月、我々市議会議員のもとに、市民から１通の投書が届いた。その投書には、本市議員である越川雅史議員の実兄から、ある市議に送られた手紙が添えられ、「公職につく、市会議員が、家族ぐるみ

で、不正受給とは論外である。国民、市民の血税を、詐取することは、議員の資格はない。議会として、真相を究明して、市民に報告する必要がある」と書かれていた。

そこで、私たちは、令和３年１１月５日、議長に対し、市民からの投書の内容が事実なのかを越川雅史議員に確認していただくことを求める「事実確認の申入書」を提出したところ、同１７日に「申入書の質問事項が不明瞭」と越川雅史議員から回答があった旨の報告を受けたところである。

その報告を受け、私たちは再度、議長に対し、具体的な質問内容を記載した「越川雅史議員への生活保護に関する質問状」を提出したが、令和３年１２月１３日現在においても未だ回答がなされない状況である。

コロナ禍の現在において、市内の約８万６０００世帯の市民が所得２００万円以下での苦しい生活を強いられている中、越川雅史議員は市議会議員報酬約１０００万円に加え会社も経営していることから、かなり高収入であることが推察される。この市民からの投書が事実とすれば、道義的に見ても、公職であり、市民に範を示すべき市議会議員として重大な疑義が生じることは言うまでもない。

ついては、市議会議員の親族の生活保護受給の調査に関する調査特別委員会を設置し、市民からの投書内容の真相を究明するものである。

⑷　被告松井の行為

ア　被告松井は、令和３年１２月１７日から令和４年３月１１日まで、Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）【Ｘ】に、自身の個人用アカウントを使用して、次の投稿【本件投稿】を行った【本件投稿行為】（甲１１）。

①　「越川雅史議員関連の、生活保護受給に関する１００条委員会設置を求める決議案が、提出された」という投稿（投稿回数３回）。

②　本件議案書の理由（上記⑶のカ）を撮影した写真の投稿（投稿回数４４回）。

③　「越川議員関連の生活保護の不正受給問題について、議長に質問状を提出」という投稿（投稿回数１回）

④　後記イの本件松井報告１を撮影した写真の投稿（投稿回数５回）。

本件投稿は、令和７年１月頃まで、削除されなかった。

イ　被告松井は、令和４年３月１１日、次の記載がある「令和３年度市川市議会報告」【本件松井報告１】（甲１０の１）を発行し、市川市民合計約６万戸に配布した【本件松井報告１配布行為】（甲１０の２）。

市議会議員の親族による生活保護の受給について

令和３年１０月に届いた市民からの投書に端を発した、市川市議会議員・越川雅史氏の親族が生活保護を受給していたかどうかの問題について、緑風会第一、第二の所属議員で、次の通り決議案を提出しました。

市議会議員の親族の生活保護受給の調査に関する決議案

調査事項　上記⑶アと同じ

特別委員会の設置　上記⑶イと同じ

理由　上記⑶カ（本件議案書の理由）と同じ

但し、この議案は議会で否決された。

ウ　被告松井は、令和５年２月１０日、次の記載がある「市川市議会議員市政報告松井努」【本件松井報告２】（甲１２）を発行し、同日及び同月１７日、市川市民合計約１０万戸に配布した【本件松井報告２配布行為】（甲１８）。

〈令和３年１０月〉市民から「越川雅史議員が家族ぐるみで生活保護費を不正受給している　議会が真相を究明して市民に報告をすべき」との投書があった。前から噂はあったので、私達は市議会として疑惑を晴らすべきだと考えた。

⑸　被告塚越の行為

被告塚越は、令和４年６月２９日に開催された市川市議会６月定例会にお

いて、次のとおり発言した【被告塚越の発言】（甲１３）。

「越川議員は、生活保護費の不正受給に関しても福祉部長の認識しておりませんとの答弁から、御自身は潔白との御発言をされていましたが、これで本当に潔白が立証されたのでしょうか。認識しておりませんという答弁だけでは、潔白とも本件の疑義が終結しているともいえないのではないでしょうか。むしろ福祉部長が、越川議員は生活保護費に関して不正していないと明言しておらず、認識していないと答弁していることで、かえって疑義が深まったように私は感じます。越川議員は潔白で、その越川議員を私や一部の議員が不正に追及しているかのような印象を与えかねない御発言、加えてパワーハラスメント及び生活保護費の不正受給に関する疑義については、潔白が立証されていると受け取れる誤解が生じるような御発言をされていましたので、御発言の訂正、場合によっては取消しなど、松永議長におかれては、調査、精査の上、お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げます。」

第３　当事者の主張（要旨）

（原告の主張）

１　請求１

⑴　被告松井らの本件申入書提出行為、本件質問状提出行為及び本件緑風会だより配布行為は、原告の名誉権、名誉感情及びプライバシー権を侵害する不法行為に当たる。また、被告松井らは、被告松井をして本件代表質問における発言をさせたところ、被告松井の本件代表質問における発言も、原告の名誉権、名誉感情及びプライバシー権を侵害する不法行為に当たる。

⑵　原告は上記⑴の不法行為によって精神的苦痛を受けた。これを慰謝する金額は３００万円が相当である。上記⑴の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は３０万円が相当である。

２　請求２

⑴　被告松井及び被告竹内の本件議案提出行為は、原告の名誉権、名誉感情及

びプライバシー権を侵害する不法行為に当たる。

⑵　原告は上記⑴の不法行為によって精神的苦痛を受けた。これを慰謝する金額は１５０万円が相当である。上記⑴の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は１５万円が相当である。

３　請求３

⑴　被告松井の本件松井報告１配布行為、本件投稿行為及び本件松井報告２配布行為は、原告の名誉権、名誉感情及びプライバシー権を侵害する不法行為に当たる。

⑵　原告は上記⑴の不法行為によって精神的苦痛を受けた。これを慰謝する金額は３００万円が相当である。上記⑴の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は３０万円が相当である。

４　請求４

⑴　被告塚越の発言は、原告の名誉権、名誉感情及びプライバシー権を侵害する不法行為に当たる。

⑵　原告は上記⑴の不法行為によって精神的苦痛を受けた。これを慰謝する金額は５０万円が相当である。上記⑴の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は５万円が相当である。

（被告らの主張）

１　被告らの行為が原告の名誉権、名誉感情及びプライバシー権を侵害する不法行為に当たることは争う。被告らの行為によって原告の名誉権、名誉感情及びプライバシー権が侵害されたとはいえない。また、被告らの行為は市川市議会議員として行った正当な職務行為であり、不法行為に当たらない。

２　仮に被告らの行為が不法行為に当たるとしても、被告らは市川市議会議員の職務としてこれらの行為を行ったから、原告に対して損害賠償責任を負うのは被告らではなく市川市である（国賠法１条１項）。

第４　当裁判所の判断

1　被告松井らに対する請求（請求１）及び被告松井及び被告竹内に対する請求（請求２）について

(1)　前提事実に証拠（甲３、５）及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

緑風会第一又は第二に所属していた被告松井ら他１名は、令和３年１１月５日、市川市議会議長に対し、本件投書及び本件手紙のコピーを添付して、原告に対して事実確認をするよう求める本件申入書を提出したが（本件申入書提出行為）、令和３年１１月１７日、市川市議会議長から、原告から本件申入書の質問事項が不明瞭との回答があったため、同日、市川市議会議長に対し、①原告の実兄が市川市から生活保護を受給しているか又は受給していたか、②原告が原告の実兄に対し親族の扶養義務をどの程度負担しているかを質問する本件質問状を提出した（本件質問状提出行為）。

しかし、原告から上記①及び②の回答がなかったため、緑風会第二の代表を務めていた被告松井は、令和３年１２月２日に開催された市川市議会１２月定例会における代表質問の中で、本件投書に端を発する上記の生活保護に関する問題を取り上げ（被告松井はこのとき原告の氏名を明らかにしなかった。）、令和３年１２月８日に開催された市川市議会１２月定例会における代表質問の中で、再び上記の生活保護に関する問題を取り上げ、原告の氏名を明らかにした（本件代表質問における発言）。

しかし、原告から上記①及び②の回答がなかったため、被告松井及び緑風会第一の代表を務めていた被告竹内は、令和３年１２月１４日、令和３年１０月に我々市議会議員のもとに市民から本件投書が届き、本件投書には原告の実兄からある市議に送付された本件手紙が添えられていたこと、本件投書には「公職につく、市会議員が、家族ぐるみで、不正受給とは論外である。国民、市民の血税を、詐取することは、議員の資格はない。議会として、真相を究明して、市民に報告する必要がある」と書かれていたこと、そこで、

私たちは市川市議会議長に対して本件申入書及び本件質問状を提出したが、現在も原告から回答がないこと、本件投書が事実とすれば、道義的に見ても、公職であり、市民に範を示すべき市議会議員として重大な疑義が生じることを理由に、①市議会議員の親族の生活保護受給に関する事項、②市議会議員の親族が生活保護を受給している場合の扶養義務の履行状況に関する事項を調査する特別委員会を設置する議案書（本件議案書）を提出した（本件議案提出行為）。しかし、その後、本件議案は否決された。

被告松井ら他１名は、令和４年２月、令和３年１０月に市民から真相究明を求める投書（本件投書）が市議会議員へ届き、緑風会は市川市議会議長に対して本件申入書及び本件質問状を提出したが、原告から回答がなかったため、本件議案を提出した、しかし、採決の結果、賛成少数により否決された旨を記載した本件緑風会だよりを発行し、同月１０日から同月１１日までの間に市川市民に約１０万部配布した（本件緑風会だより配布行為）。

⑵　上記⑴の認定事実によれば、本件申入書提出行為から本件緑風会だより配布行為までの一連の被告松井らの行為並びに被告松井及び被告竹内の行為は、市川市議議会の鈴木マサ議員に送付された原告の実兄が作成したとされる本件手紙に端を発していると認められるところ、証拠（乙Ａ１）及び弁論の全趣旨によれば、原告の実兄は生活保護を受給していると認められる。そして、本件手紙を原告の実兄以外の者が作成することは通常では考えにくいから、本件手紙は原告の実兄が作成したと認められる。

また、民法に定める扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先して行われるとされており（生活保護法４条２項）、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があるとされていること（民法８７７条１項）、生活保護の実施に要する費用等は国及び地方公共団体が負担し、それらの財源は国民・市民等から徴収した税金等であること（生活保護法７５条１項１号、地方財政法１０条）からすれば、本件手紙の存在を知った市川市民の中には、

市川市における生活保護費の給付が適正にされているのか疑問を抱く者や、原告に市議会議員の資質があるのか疑問を抱く者がいてもおかしくないといえる。また、本件投書を市川市民以外の者が作成することは通常では考えにくい。以上によれば、本件投書を作成した「市川市民」が誰であるか不明であること、本件投書を作成した「市川市民」がいつどのような経緯で本件手紙のコピーを入手したか不明であること（本件手紙の作成日付は平成２８年１１月１０日であるが、本件投書の作成日付は令和３年１０月末日である。）を考慮しても、本件投書を作成した「市川市民」は市川市民であると認められ、この認定を覆す証拠はない。

以上の認定事実を前提に、原告の請求について判断する。

(3) 本件申入書提出行為について

ア 名誉権侵害について

本件申入書提出行為は、市川市議会議長に対して、本件投書及び本件手紙のコピーを添付して、原告に対して事実確認をするよう求める本件申入書を提出した行為にすぎないから、名誉棄損の成立要件と解される公然性又は伝播性の要件を満たしているといえない。また、本件申入書提出行為によって原告の社会的評価が低下すると認めることもできない。なお、被告松井ら他１名は、本件申入書提出行為によって、市川市議会議長に対して、本件申入書を各派代表者に配布するよう求めているが、この行為についても、公然性又は伝播性の要件を満たしているといえず、この行為によって原告の社会的評価が低下すると認めることができない。したがって、本件申入書提出行為によって原告の名誉権が侵害されたという原告の主張は理由がない。

イ 名誉感情侵害について

前提事実に記載の本件申入書の記載内容からすれば、本件申入書に原告を侮辱する表現が記載されていると認めることはできない。したがって、

本件申入書提出行為によって原告の名誉感情が侵害されたという原告の主張は理由がない。

ウ　プライバシー権侵害について

原告は、本件申入書提出行為は原告のプライバシー権、具体的には原告の親族が生活保護を受給している事実を公開されない権利を侵害する行為であると主張する。

しかし、前提事実及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告の実兄は、平成２８年１１月１０日付けで本件手紙を作成し、これを市川市議会の鈴木マサ議員に送付したと認められるから、原告の実兄は自分が生活保護を受給している事実が公開されても構わないと考えていたと推認され、この推認を覆す証拠はない。そして、生活保護を受給している原告の実兄がその事実を公開されても構わないと考えていたことを考慮すると、原告に民法７０９条所定の権利又は法律上保護される利益として原告の実兄が生活保護を受給している事実を公開されない権利が認められていると解することはできない。よって、本件申入書提出行為が原告のプライバシー権（原告の親族が生活保護を受給している事実を公開されない権利）を侵害する行為であったと認めることはできない。したがって、本件申入書提出行為によって原告のプライバシー権が侵害されたという原告の主張は理由がない。

なお、仮に原告が主張するプライバシー権が、原告が原告の実兄に対して金銭的援助をしていない事実を公開されない権利を意味するものであったとしても、①原告は私人ではなく市川市議会議員であること、②原告が原告の実兄に対して金銭的援助をしていない事実と原告の実兄が生活保護を受給している事実は一体として捉えるのが相当であるところ、後記⑸で述べるとおり、これらの事実は公共の利害に関する事実といえること、③後記⑸で述べるとおり、被告松井らの行為並びに被告松井及

び被告竹内の行為は専ら公益を図る目的で行われたと認められることに照らすと、仮に原告に民法７０９条所定の権利又は法律上保護される利益として原告が原告の実兄に対して金銭的援助をしていない事実を公開されない権利が認められるとしても、被告松井らの行為並びに被告松井及び被告竹内の行為は違法性がなく、不法行為は成立しないと解するのが相当である。したがって、本件申入書提出行為によって原告のプライバシー権が侵害されたという原告の主張はいずれにせよ理由がない。

エ　よって、本件申入書提出行為を不法行為とする原告の請求は理由がない。

(4)　本件質問状提出行為について

ア　名誉権侵害について

本件質問状提出行為は、市川市議会議長に対して本件質問状を提出した行為にすぎないから、公然性又は伝播性の要件を満たしているといえず、また、この行為によって原告の社会的評価が低下すると認めることはできない。したがって、本件質問状提出行為によって原告の名誉権が侵害されたという原告の主張は理由がない。

イ　名誉感情侵害について

前提事実に記載の本件質問状の記載内容からすれば、本件質問状に原告を侮辱する表現が記載されていると認めることはできない。したがって、本件質問状提出行為によって原告の名誉感情が侵害されたという原告の主張は理由がない。

ウ　プライバシー権侵害について

上記(3)で述べたとおり、本件質問状提出行為によって原告のプライバシー権（原告の親族が生活保護を受給している事実を公開されない権利）が侵害されたと認めることはできない。原告が主張するプライバシー権が、原告が原告の実兄に対して金銭的援助をしていない事実を公開されない権利を意味するものであるとしても、上記(3)で述べたとおり、被告

松井らの行為は違法性がなく、不法行為は成立しないと解するのが相当である。したがって、本件質問状提出行為によって原告のプライバシー権が侵害されたという原告の主張は理由がない。

エ　よって、本件質問状提出行為を不法行為とする原告の請求は理由がない。

(5)　本件代表質問における発言について

ア　名誉権侵害について

㋐　被告松井は、令和３年１２月２日発言では原告の氏名を明らかにしなかったが、令和３年１２月８日発言で原告の氏名を明らかにしたから、この行為によって原告の実兄が作成した本件手紙に原告の実兄が生活保護を受給している事実及び原告が原告の実兄に金銭的援助をしていない事実が記載されている事実が公然と摘示されたと認められる。そして、本件手紙に記載された事実が真実であれば、原告に市議会議員の資質があるのか疑問を抱く市川市民がいてもおかしくないといえるから、原告の氏名を明らかにした令和３年１２月８日発言は原告の社会的評価を低下させる行為と認めるのが相当である。

㋑　しかし、民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、同行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当である（最高裁昭和４１年6月２３日第一小法廷判決・民集２０巻５号１１１８頁参照）。

これを本件についてみると、被告松井が令和３年１２月８日発言で明らかにした事実は、原告の実兄が作成した本件手紙に原告の実兄が生活保護を受給している事実及び原告が原告の実兄に金銭的援助をしていない事実が記載されている事実であるところ、これらの事実は、民法に定める扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先して行われるとされており、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があるとされ

ていること、生活保護の実施に要する費用等は国及び地方公共団体が負担し、それらの財源は国民・市民等から徴収した税金等であることからすれば、公共の利害に関する事実ということができる。

また、被告松井は、市川市民が作成した本件投書及び原告の実兄が作成した本件手紙のコピーが市川市民から提出されたことを受けて、市川市議会議長に対して本件申入書及び本件質問状を提出したが、原告から本件質問状に記載した事項（①原告の実兄が市川市から生活保護を受給しているか又は受給していたか、②原告が原告の実兄に対し親族の扶養義務をどの程度負担しているか）に対する回答がなかったため、本件代表質問における発言を行ったところ、被告松井が令和３年１２月８日発言で原告の氏名を明らかにしたのは軽率であったといわざるを得ないものの、令和３年１２月８日発言を含めた本件代表質問における発言は、全体としてみれば、本件投書を作成した市川市民の疑問に応えようとしてされた発言であったと認められる。そうすると、令和３年１２月８日発言は専ら公益を図る目的で行われたと認めるのが相当である。

この点について、原告は、令和３年１２月８日発言を含めて本件代表質問における発言は原告を失脚させる目的で行われたものであり、専ら公益を図る目的で行われたものではないと主張する。

しかし、被告松井は、令和３年１２月８日発言をするまで、市川市議会議長に対して本件申入書及び本件質問状を提出する方法によって原告から本件質問状に記載した事項を回答してもらおうとしており、令和３年１２月２日に開催された市川市議会１２月定例会における代表質問の中では原告の氏名を明らかにしなかった。この事実に照らせば、令和３年１２月８日発言が原告を失脚させる目的で行われたと認めることはできない。原告の上記主張は採用することができない。

さらに、被告松井が令和３年１２月８日発言で明らかにした、原告の

実兄が作成した本件手紙に原告の実兄が生活保護を受給している事実及び原告が原告の実兄に金銭的援助をしていない事実が記載されている事実は、既に認定したとおり、真実である。

以上によれば、令和３年１２月８日発言について不法行為は成立しないと解するのが相当である。

㋒　よって、被告松井は、本件代表質問における発言について、原告の名誉権を侵害したことを理由に、不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。また、被告松井が上記損害賠償責任を負わない以上、被告松井を除く被告松井らも、本件代表質問における発言について、原告の名誉権を侵害したことを理由に、不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

イ　名誉感情侵害について

前提事実に記載の本件代表質問における発言の内容からすれば、同発言に原告を侮辱する表現があったと認めることはできない。したがって、本件代表質問における発言によって原告の名誉感情が侵害されたという原告の主張は理由がない。

ウ　プライバシー権侵害について

㋐　上記(3)で述べたとおり、本件代表質問における発言によって原告のプライバシー権（原告の親族が生活保護を受給している事実を公開されない権利）が侵害されたと認めることはできない。原告が主張するプライバシー権が、原告が原告の実兄に対して金銭的援助をしていない事実を公開されない権利を意味するものであったとしても、上記(3)で述べたとおり、被告松井らの行為は違法性がなく、不法行為は成立しないと解するのが相当である。したがって、本件代表質問における発言によって原告のプライバシー権が侵害されたという原告の主張は理由がない。

㋑　なお、原告は、地方自治法１３２条は「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、（中略）他人の私生活にわたる言論

をしてはならない。」と規定するところ、本件代表質問における発言は上記条文又は上記条文の趣旨に反する行為であると主張する。

確かに、原告の実兄が生活保護を受給しているか否か及び原告が原告の実兄に対して金銭的援助をしていないか否かに関する言論は、形式的には上記条文の「他人の私生活にわたる言論」に当たるといえる。

しかし、既に述べたとおり、原告の実兄は、自分が生活保護を受給している事実が公開されても構わないと考えていたと認められることを踏まえると、市川市議会の会議又は委員会において、市川市議会議員が、原告の実兄が生活保護を受給しているか否かに関する言論をすることは、上記条文に違反しないという余地がある。また、原告は私人ではなく市川市議会議員であることを踏まえると、市川市議会の会議又は委員会において、市川市議会議員が、原告が原告の実兄に対して金銭的援助をしていないか否かに関する言論をすることも、上記条文に違反しないという余地がある。したがって、本件代表質問における発言が上記条文又は上記条文の趣旨に反する行為であると断定することはできず、原告の主張は採用することができない。

なお、証拠（甲１２、乙Ｃ５）及び弁論の全趣旨を総合すれば、令和４年２月８日に開催された市川市議会の懲罰特別委員会において、被告松井の令和３年１２月８日発言が地方自治法１３２条に抵触するとして被告松井に対して陳謝の懲罰を科す決定が賛成多数（賛成２２名、反対１６名）により可決され、これによって被告松井は、上記懲罰特別委員会が起草した陳謝文を朗読したことが認められるが、市川市議会の懲罰特別委員会が上記決定をした事実によって本件代表質問における発言によって原告のプライバシー権が侵害されたと認めることはできないから、上記決定をした事実は本件代表質問における発言によって原告のプライバシー権が侵害されたと認められないという当裁判所の判断を左右しな

い。

エ　よって、本件代表質問における発言を不法行為とする原告の請求は理由がない。

(6)　本件議案提出行為について

ア　名誉権侵害について

㋐　本件議案書の理由には、「市民から届いた投書には、原告の実兄から、ある市議に送られた手紙が添えられ、『公職につく、市会議員が、家族ぐるみで、不正受給とは論外である。国民、市民の血税を、詐取することは、議員の資格はない。（中略』」と書かれていた」と記載されていたところ、この記載は、原告が家族ぐるみで違法に生活保護費を受給しているという印象を抱かせる記載といえるから、本件議案書に上記理由を記載して本件議案書を提出した行為は原告の社会的評価を低下させる行為と認めるのが相当である。

㋑　しかし、本件議案提出行為によって摘示された事実は、本件代表質問における発言と同様、公共の利害に関する事実と認められる。

また、本件議案書の理由は、あくまでも本件議案書を提出した理由にすぎず、本件議案提出行為は、特別委員会を設置して、①原告の実兄の生活保護受給に関する事項及び②原告の実兄が生活保護を受給している場合の扶養義務の履行状況に関する事項を調査することを提案するものであったから、本件代表質問における発言と同様、専ら公益を図る目的で行われたと認めるのが相当である。

さらに、本件議案書の理由に記載された、「市民から届いた投書には、原告の実兄から、ある市議に送られた手紙が添えられ、『公職につく、市会議員が、家族ぐるみで、不正受給とは論外である。国民、市民の血税を、詐取することは、議員の資格はない。（中略』」と書かれていた」ことは、真実であり（なお、本件全証拠によっても原告が家族ぐるみで

違法に生活保護費を受給しているとは認められない。）、本件議案書の理由の「本件投書が事実とすれば、道義的に見ても、公職であり、市民に範を示すべき市議会議員として重大な疑義が生じる」旨の部分は、原告の実兄が生活保護を受給している事実及び原告が原告の実兄に金銭的援助をしていない事実が真実である場合の意見ないし論評であり、その内容が意見ないし論評としての域を逸脱していると認めることはできない。

以上によれば、本件議案提出行為について不法行為は成立しないと解するのが相当である（最高裁平成元年１２月２１日第１小法廷判決・民集４３巻１２号２２５２頁参照）。

㋒　よって、被告松井及び被告竹内は、本件議案提出行為について、原告の名誉権を侵害したこと理由に、不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

イ　名誉感情侵害について

前提事実に記載の本件議案書の記載内容からすれば、本件議案書に原告を侮辱する表現が記載されていると認めることはできない。したがって、本件議案提出行為によって原告の名誉感情が侵害されたという原告の主張は理由がない。

ウ　プライバシー権侵害について

上記⑶で述べたとおり、本件議案提出行為によって原告のプライバシー権（原告の親族が生活保護を受給している事実を公開されない権利）が侵害されたと認めることはできない。原告が主張するプライバシー権が、原告が原告の実兄に対して金銭的援助をしていない事実を公開されない権利を意味するものであるとしても、上記⑶で述べたとおり、本件議案提出行為は違法性がなく、不法行為は成立しないと解するのが相当である。したがって、本件議案提出行為によって原告のプライバシー権が侵

害されたという原告の主張は理由がない。

エ　よって、本件議案提出行為を不法行為とする原告の請求は理由がない。

(7)　本件緑風会だより配布行為について

前提事実に記載の本件緑風会だよりの記載内容（表題は「報告『市議会議員の親族生活保護受給の調査に関する決議』を提出」、内容は「１０月、市民から真相究明を求める投書が、市議会議員へ届きました。緑風会は令和３年１１月５日、議長に対し『事実確認の申入書』を提出しましたが、当事者である越川雅史議員より『申入書の質問事項が不明瞭』との回答が議長にありました。よって、再度議長に対し、具体的な質問内容を記載した『越川雅史議員への生活保護に関する質問状』を提出しましたが、回答が得られなかったため、決議を提出しました。採決の結果、賛成少数により否決されました。」）からすれば、本件緑風会だより配布行為によって原告の社会的評価が低下すると認めることはできない。また、本件緑風会だよりに原告を侮辱する表現が記載されていると認めることはできず、本件緑風会だより配布行為によって原告のプライバシー権が侵害されたと認めることもできない。

よって、本件緑風会だより配布行為を不法行為とする原告の請求は理由がない。

(8)　まとめ

以上の次第で、被告松井らに対する請求（請求１）及び被告松井及び被告竹内に対する請求（請求２）はいずれも理由がない。

２　被告松井に対する請求（請求３）について

(1)　本件投稿行為について

ア　名誉権侵害について

㋐　本件投稿は、本件議案書の理由を撮影した写真の投稿（投稿回数４４回）、「越川議員関連の生活保護の不正受給問題について、議長に質問状を提出」という投稿（投稿回数１回）、本件議案書の理由が記載され

た本件松井報告１を撮影した写真の投稿（投稿回数５回）であるところ（前提事実）、これらの投稿【不正受給に関する投稿】は、本件議案提出行為で述べたところと同様、原告が家族ぐるみで違法に生活保護費を受給しているという印象を抱かせる投稿といえるから、不正受給に関する投稿に係る本件投稿行為は原告の社会的評価を低下させる行為と認めるのが相当である。

㋑　そして、不正受給に関する投稿に係る本件投稿行為は、本件議案書に議案を提出した理由を記載することと異なり、必要性があったといえるのか疑問が残る。また、投稿回数も約５０回と多数回に及んでいる。以上の事情に照らせば、不正受給に関する投稿に係る本件投稿行為は、原告を失脚させる目的で行われた疑いがあるといわざるを得ないから、専ら公益を図る目的で行われたと認めることはできない。したがって、不正受給に関する投稿に係る本件投稿行為に違法性がないとはいえないから、同行為について不法行為が成立すると解するのが相当である。

㋒　不正受給に関する投稿に係る本件投稿行為は、被告松井が自身の個人用アカウントを使用して行ったものであるから、市川市議会議員の職務として行ったものとはいえない。したがって、不正受給に関する投稿に係る本件投稿行為について損害賠償責任を負うのは市川市ではなく原告である。

イ　名誉感情侵害及びプライバシー権侵害について

本件投稿に原告を侮辱する表現が記載されていると認めることはできず、本件投稿行為によって原告のプライバシー権が侵害されたと認めることもできない。

⑵　本件松井報告１配布行為について

被告松井は、令和４年３月１１日、令和３年１０月に届いた市民からの投書に端を発した、市川市議会議員・越川雅史氏の親族が生活保護を受給して

いたかどうかの問題について、緑風会第一、第二の所属議員で本件議案を提出したが、本件議案は議会で否決されたことを記載した本件松井報告１を発行し、市川市民合計約６万戸に配布したところ（本件松井報告１配布行為）、本件松井報告１の記載内容からすると、本件松井報告１配布行為によって原告の社会的評価が低下すると認めることはできない。また、本件松井報告１に原告を侮辱する表現が記載されていると認めることはできず、本件松井報告１配布行為によって原告のプライバシー権が侵害されたと認めることもできない。

よって、本件松井報告１配布行為を不法行為とする原告の請求は理由がない。

(3)　本件松井報告２配布行為について

ア　名誉権侵害について

被告松井は、令和５年２月１０日、「〈令和３年１０月〉市民から『越川雅史議員が家族ぐるみで生活保護費を不正受給している　議会が真相を究明して市民に報告をすべき』との投書があった、前から噂はあったので、私達は市議会として疑惑を晴らすべきだと考えた」と記載した本件松井報告２を発行し、同日及び同月１７日、市川市民合計約１０万戸に配布したところ（本件松井報告２配布行為）、本件松井報告２の記載内容からすれば、本件松井報告２配布行為によって原告の社会的評価は低下すると認めるのが相当である。

また、本件松井報告２配布行為は、本件投稿行為で述べたところと同様、原告を失脚させる目的で行われた疑いがあるといわざるを得ないから、専ら公益を図る目的で行われたと認めることができない。

したがって、本件松井報告２配布行為についても不法行為が成立すると解するのが相当である。

さらに、本件松井報告２は被告松井が個人で発行して市川市民に配布し

たものであるから、本件松井報告２配布行為は被告松井が市川市議会議員の職務として行ったものとはいえない。したがって、本件松井報告２配布行為について損害賠償責任を負うのは市川市ではなく原告である。

イ　名誉感情侵害及びプライバシー権侵害について

本件松井報告２に原告を侮辱する表現が記載されていると認めることはできず、本件松井報告２配布行為によって原告のプライバシー権が侵害されたと認めることもできない。

(4)　原告の損害額

不正受給に関する投稿の投稿内容、投稿回数及び不正受給に関する投稿は令和７年１月頃まで削除されなかったこと、被告松井報告２の記載内容及び本件松井報告２は市川市民約１０万戸に配布されたことを総合すれば、不正受給に関する投稿に係る本件投稿行為及び本件松井報告２配布行為によって原告が受けた精神的苦痛は大きいというべきである。

他方で、不正受給に関する投稿は、市民から「原告が家族ぐるみで生活保護費を不正受給している」という投書が届いたという投稿であるところ、同投稿にはそのように考える根拠が記載されていないから、不正受給に関する投稿に係る本件投稿行為及び被告松井報告２配布行為によって原告の社会的評価が低下するといっても、その程度は低いといえる。すなわち、生活保護法４条２項は、民法に定める扶養義務者の扶養が現実に行われたときは、生活保護費がその限度で給付されなくなることを定めた規定と解されるから、原告が実兄に金銭的援助をしていない事実があったからといって直ちに原告の実兄が不正に（ないし違法に）生活保護費を受給しているということにはならない。また、原告が実兄に金銭的援助をしない理由には、原告と実兄の交流が長期間途絶えているなど様々なものが考えられるから、原告が実兄に金銭的援助をしていない事実があったからといって直ちに原告の社会的評価が大きく低下するともいえない。

以上の事情その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば、不正受給に関する本件投稿行為及び本件松井報告２配布行為によって原告が受けた精神的苦痛を慰謝する金額は２０万円と認めるのが相当である。また、これらの行為と相当因果関係のある弁護士費用は２万円と認めるのが相当である。

３　被告塚越に対する請求（請求４）について

被告塚越の発言は、要するに、原告が生活保護費の不正受給に関して潔白であることが立証されたとはいえず、かえって疑義が深まったように感じるというものであるところ、前提事実に記載の被告塚越の発言の内容からすれば、被告塚越の発言が表現の自由の行使として許される意見ないし論評の域を逸脱していると認めることはできない。したがって、被告塚越の発言について不法行為は成立しない。また、前提事実に記載の被告塚越の発言の内容からすると、被告塚越の発言に原告を侮辱する表現があったと認めることはできず、被告塚越の発言によって原告のプライバシー権が侵害されたと認めることもできない。よって、被告塚越の発言を不法行為とする原告の請求は理由がない。

４　結語

以上によれば、原告の請求は、被告松井に対し２２万円及びこれに対する令和５年２月１０日（被告松井が本件松井報告２を発行して市川市民に配布した日）から支払済みまで民法所定の年３％の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。よって、主文のとおり判決する。

千葉地方裁判所民事第１部

裁判長裁判官　村主隆行

裁判官　池田弥生

裁判官　高間洸成

千葉 23-004376

これは正本である。

令和８年３月２５日

千葉地方裁判所民事第１部

裁判所書記官　　藤　田　　毅

千葉 23-004376